

3

இந்திய அரசு
சட்டம் மற்றும் நீதி அமைச்சகம்



1850 ஆம் ஆண்டு
சாதி முட்டுப்பாடுகளை அகற்றுதல் சட்டம்

(சட்ட எண். 21/1850)

(1984, ஜூன் 20 அன்று இருந்தவாறு)

THE CASTE DISABILITIES REMOVAL ACT, 1850

(Act No. 21 of 1850)

(As on 20th June, 1984)

தமிழாக்கம்:

(இந்திய அரசிற்காக)

தமிழ்நாடு ஆட்சிமொழி (சட்டம்) ஆணையம்

சென்னை

தமிழ்நாடு அரசு எழுதுபொருள் அச்சுத் துறை இயக்குநரால்
அச்சிடப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது

1988

விலை : ரூ. 1.40 காசுகள்

முன்னுரை

1984, ஜூன் 20 ஆம் தேதியிலிருந்தவாறுள்ள 1850 ஆம் ஆண்டு சாதி முட்டுப்பாடுகளை அகற்றுதல் சட்டத்தின் (சட்ட எண். 21/1850) இந்தப் பதிப்பு, அச்சட்டத்தின் அதிகாரமுறைத் தமிழ் மொழி பெயர்ப்பைக் கொண்டுள்ளது. இது 20-6-1984 ஆம் தேதியிட்ட இந்திய அரசிதழின் சிறப்பிதழ், பகுதி XV, பிரிவு 1, எண் 1, I ஆம் தொகுதியில் 3 ஆம் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டது.

இந்த அதிகாரமுறைத் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு, 1973 ஆம் ஆண்டு அதிகாரமுறை மொழிபெயர்ப்புகள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டத்தின் (50/1973) 2 ஆவது பிரிவின் (அ) கூறின்படி குடியரசுத் தலைவருக்குள்ள அதிகாரத்தின்படி வெளியிடப்பட்டது. அவ்வாறு வெளியிடப்பட்டதன் பேரில், இது தமிழில் அச்சட்டத்தின் அதிகாரமுறை மொழிபெயர்ப்பு ஆயிற்று.

புது தில்லி,
1984, ஜூன் 20.

(ஒப்பம்),
இந்திய அரசுச் செயலர்.

PREFACE

This edition of the *Caste Disabilities Removal Act*, 1850 (21/1850), as on 20th June, 1984, contains the authorised translation of that Act in Tamil and the same was published in the *Gazette of India*, Extraordinary, Part XV, Section 1, No. 1, Vol. I, dated 20th June, 1984, on page....3.....

The authorised translation in Tamil was published under the authority of the President under Clause (a) of Section 2 of the *Authorised Translations (Central Laws) Act*, 1973 (50 of 1973) and on such publication, it became the authorised translation of the Act in Tamil.

New Delhi
20th June, 1984.

(Signed),
Secretary to Government of India.

1850 ஆம் ஆண்டு சாதி முட்டுப்பாடுகளை அகற்றுதல் சட்டம்
(சட்ட எண். 21/1850)

பொருளடக்கம்

பிரிவுகள்

பக்கங்கள்

1. சமய மாற்றத்தின்பேரில் அல்லது சாதி இழப்பின்பேரில் உரிமைகளைத் தண்ட இழப்பாக இழக்கும்படி விதிக்கிற அல்லது உரிமைகளைப் பாதிக்கிற சட்டம் அல்லது வழக்காறு நடைமுறைப்படுத்தப்படுதல் அற்றுப்போகும். 1
2. குறுந்தலைப்பும் அளவுகளும். 1

1850 ஆம் ஆண்டு சாதி முட்டுப்பாடுகளை அகற்றுதல் சட்டம்

(சட்ட எண். 21/1850)

[1850, ஏப்ரல் 11]

வங்காளத் தொகுப்புச் சட்டத்திலுள்ள 1832 ஆம் ஆண்டு VII ஆம் ஒழுங்குமுறைச் சட்டத்தின் 9 ஆம் பிரிவில் கண்டுள்ள நெறிமுறையை இந்தியா முழுவதற்கும் நீட்டிப்பதற்கானதொரு சட்டம்.

“உரிமைவழக்கு எதிலும், அத்தகைய உரிமைவழக்கின் தரப்பினர்கள் வெவ்வேறு சமயங்களைச் சார்ந்தவர்களாக இருக்கும்போதெல்லாம், ஒரு தரப்பினர் இந்து சமயத்தவராகவும் மற்றையவர் முகமதிய சமயத்தவராகவும் இருக்கும்போது அல்லது அந்த உரிமைவழக்கின் தரப்பினர்களில் ஒருவர் அல்லது ஒருவருக்கு மேற்பட்டவர்கள் முகமதிய அல்லது இந்து சமயங்களில் ஏதொன்றையும் சார்ந்தவர்களாக இல்லாதவிடத்து, அந்தச் சமயங்களின் சட்டங்களானவை, அந்தச் சட்டங்கள் செயற்பாட்டில் இல்லாதிருந்தால், எந்தச் சொத்திற்கு அவர்கள் உரிமையுடையவர்களாக இருந்திருப்பார்களோ அந்தச் சொத்து எதையும் அத்தகைய தரப்பினர் அல்லது தரப்பினர்களிடமிருந்து பறிக்கும் வகையில் செயற்படுவதற்கு அனுமதிக்கப்படுதல் ஆகாது” என்று வங்காளத் தொகுப்புச் சட்டத்தின் 1832 ஆம் ஆண்டு VII ஆம் ஒழுங்குமுறைச் சட்டத்தின் (வங்காள ஒழுங்குமுறைச் சட்டம் VII/1832) 9 ஆம் பிரிவின்கீழ் சட்டம் இயற்றப்பட்டிருப்பதாலும், அந்தச் சட்டத்தின் நெறிமுறையை இந்தியா முழுவதற்கும் நீட்டிப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதாலும், பின்வருமாறு சட்டம் இயற்றப்படுகிறது:—

1. ஆள் எவர் மீதும், அவர் அல்லது அவள் சமயம் எதனையும் சமய மாற்றத் துறக்கிற காரணத்தால் அல்லது எந்தச் சமயத்தினருடனும் கூடி தின் பேரில் யிருப்பதனின்றும் விலக்கப்பட்டுவிட்டிருக்கிற காரணத்தால் அல்லது இழப்பின்பேரில் சாதியை இழக்கும்படிச் செய்யப்பட்டிருக்கிற காரணத்தால் அல்லது இழப்பின்பேரில் அல்லது சொத்தைத் தண்ட இழப்பாக இழக்கும்படி விதிக்கிறதாக அல்லது தண்ட இழப் வழிமுறையுரிமை (inheritance) எதனையும் எந்த வழியிலும் வலுவழிக்கச் பாக இழக்கும் செய்கிறதாக அல்லது பாதிக்கிறதாக எந்த அளவுக்கு இந்தியாவின் அல்லது உரிமை இப்போது நடைமுறையிலுள்ள சட்டம் அல்லது வழக்காறு எதுவும் களைப் பாதிக்கிற சட்டம் இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு அது நீதிமன்றம் எதிலும் சட்டமாக நடை அல்லது வழக் முறைப்படுத்தப்படுதல் அற்றுப்போகும்.

காறு நடை முறைப்படுத்தப் படுதல் அற்றுப் போகும்.

2. (1) இந்தச் சட்டம், 1850 ஆம் ஆண்டு சாதி முட்டுப்பாடுகளை குறுந்தலைப்பும் அகற்றுதல் சட்டம் என்று வழங்கப்பெறும். அளவுகையும்.

(2) இது, ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் மாநிலம் நீங்கலாக, இந்தியா முழுவதும் அளவிற்றிருக்கும்.